

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019-019	처분요구일자	2019.06.○○.
처 분 종 류	행정상처분_개선		
관 계 부 서	◇◇◇◇처		
제 목	겸업허가 검토 및 승인 업무처리 미흡		

지 적 내 용

◇◇◇◇처는 「☆☆규정」 제43조¹⁾에 따라 임직원의 겸업허가 신청에 따른 검토 및 승인 업무를 담당하고 있으며 '19.5월 현재 겸업허가 현황은 【표1】과 같다.

【표1】 겸업허가 현황

부 서	직 책	이름	관련기관	겸업내용	대가
○○처	처장	김○○	◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆재단	감사	×
○○○○본부	본부장	안○○	◆◆◆◆협회	이사회	○
○○○○실	계장	공○○	◆◆◆◆◆◆◆◆◆원	강의	○
○○○○실	계장	박○○	◆◆◆◆◆◆◆◆◆원	강의	○
○○○○처	팀장	이○○	◆◆◆◆◆ ◆◆원	강의	○
○○팀	감독	안○○	◆◆◆◆◆협회	이사회	○
○○○○팀	팀원	김○○	◆◆◆◆◆조합	이사회	○
○○○○팀	팀원	나○○	◆◆◆◆대학교	강의	○
○○○○원	전문위원	박○○	◆◆대학교	강의	○
○○○○소	전문위원	손○○	◆◆대학교	강의	○
○○○○처	전문위원	송○○	◆◆대학교	강의	○
○○○○소	부장(팀원)	한○○	◆◆대학교	강의	○
○○○○팀	팀장	서○○	◆◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆회	目目目目협회장	×
○○팀	감독	안○○	◆◆◆◆◆협회	目目目目감독	○
○○○○팀	팀원	천○○	◆◆◆◆학회	이사회	×

1) ☆☆규정 제43조(영리업무 및 겸업금지) 직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다.

우리公社 임직원은 공공기관 소속으로 기본적인 직업윤리는 물론 관계 법령 및 사규에 따라 직무에 성실히 임해야 할 책임이 있다. 아울러, 사장은 『공공기관의 운영에 관한 법률』 제37조²⁾ 등 관계 법규에 의거 임직원의 영리업무 및 겸업의 승인 또는 금지에 대한 재량권한이 있고, 그 권한은 합리적으로 행사되어야 한다.

즉, 영리 업무의 경우 『공공기관의 운영에 관한 법률 시행령』 제25조에 따라서 『국가공무원 복무규정』 제25조를 준용해 보면, ① 공무원(公社 임직원)의 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우, ② 공무(公社의 직무)에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우, ③ 국가(公社) 이익과 상반되는 이익을 취할 우려가 있는 경우 또는 ④ 정부(公社)에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우로 판단된다면 해당 업무에 종사할 수 없도록 겸직을 금지하고 있다. 다만, 앞서 언급한 4가지 금지조건에 해당되지 않을 경우에는 겸업허가를 승인하여도 관계 법령 및 우리公社 관련 규정의 취지에 반하지 않는 것으로 볼 수 있다.

그리고, 비영리 업무의 경우에도 『국가공무원 복무규정』 제25조 및 제26조³⁾에 따른 『국가공무원 복무·징계 관련 예규』 제9장의 준용 및 「☆☆규정」 제43조에 따라 사장의 사전 허가를 받아야 하며, 겸직허가 대상인 업무가 담당직무 수행에 지장이 없는 경우 즉, 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 없는 경우와 직무에 대하여 부당한 영향을 끼칠 우려가 없는 경우에 한하여 허가할 수 있다.

따라서 관계 부서는 관계 법령 및 사규를 바탕으로, 공정한 직무 수행에 영향을 미치지 않으면서 직무에 전념할 수 있도록 임직원 겸직을 제한하여야 하고, 겸직허가 신청 건에 대해서는 타당한 기준을 근거로 신중하게 검토한 후 승인 여부를 결정하여야 한다.

-
- 2) 공공기관의 운영에 관한 법률 제37조(임직원의 겸직제한) ①공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.
②공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.
③제1항의 규정에 따른 목적으로 하는 업무의 범위는 대통령령으로 정한다.
- 3) 국가공무원 복무규정 제26조(겸직 허가) ①공무원이 제25조의 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 한다.
②제1항의 허가는 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에만 한다.

이와 관련하여, 관계 부서는 관련 법령 및 사규에 따라 겸업허가 신청 건별로 겸업의 성격 및 계속성, 우리 公社 업무에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 승인 여부를 판단하고 있다는 의견을 제시하였고, 【표1】에서와 같이 주로 교육 기관(대학교) 및 공공기관 출강, 협회 및 학회의 이사회 참여 임직원에 대해 겸직 허가를 승인한 것으로 파악된다.

그런데, 관계 부서는 영리업무 및 겸업허가 승인여부 검토업무와 관련하여 **우리 公社의 실정에 맞는 내부 지침 또는 기준이 없는 상태로 관련 업무를 처리**하여 왔다. 그 결과로, 【표2】에서 보는 바와 같이, 정부기관 또는 공공기관을 대상으로 반복적인 대가성 강의를 시행하는 직원에 대해서는 **영리업무 겸업허가 승인여부의 검토 및 조치 필요성이 있었음에도 시행되지 아니**하였고, 「위임 전결규정」 제4조4)에 따른 겸직허가 검토 권한을 위임받은 관리자의 재량권 남용을 초래할 수도 있는 업무 위험성이 있다.

【표2】 겸업허가 승인 검토필요 대상자 현황(‘18~’19년 2년간)

부 서	직책	이름	관련기관	출강현황
○○○○○○○○○○처	팀장	김○○○	○○○○○○연구원(3회) 등 6개 기관	유사 강의 2년 10회
○○○○○○○○○○처	팀원	송○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○협회(6회) 등 5개 기관	유사 강의 2년 12회
○○○○○○○○○○처	팀장	유○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○협회(5회) 등 2개 기관	유사 강의 2년 8회
○○○○○○○○○○처	팀장	이○○○	○○○○○○○○공사(3회) 등 4개 기관	유사 강의 2년 9회
○○○○○○○○○○처	팀원	임○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○원(6회) 등 5개 기관	유사 강의 2년 16회
○○○○○○○○○○소	팀원	조○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○원(4회) 등 3개 기관	유사 강의 2년 10회

따라서, 임직원의 ‘영리업무 및 겸직허가’ 사항을 보다 더 효율적으로 규율하고 관련 업무를 객관적·효과적으로 처리하기 위하여, 우리 公社의 내부 지침 또는 기준을 수립하여 ‘영리 목적’의 정확한 의미 및 ‘겸업 승인 기준’ 등을 명확하게 제시하여 줌으로써 임직원에게 예측가능성을 부여하는 것도 관계 부서의 역할이라고 판단된다.

4) 위임전결규정 제4조(위임전결사항 등) 【별표】 겸직 : 팀장 이상은 부사장, 팀원은 처장이 전결 처리

아울러, 최근 사회적으로 이슈가 되고 있는 유튜브 브이로그⁵⁾ 활동 등 임직원 온라인 활동과 관련한 제보조사를 진행한 결과, **임직원별 반복적 온라인 활동 역시 업무(영리 업무⁶⁾ 또는 비영리 업무)에 해당되는지의 여부를 면밀하게 검토한 후 적절한 조치를 취해야 할 필요성**이 있다.

또한, 온라인 활동의 사회적인 파급 효과가 상당한 점을 감안할 때, 온라인 활동 임직원에 대한 표현의 자유와 사생활의 자유를 보장함은 물론 공직자로서의 책무를 이행할 수 있도록 관계 부서는 온라인 활동에 대한 가이드라인을 제시할 필요성 또한 대두되고 있다.

다만, 【표3】에서 보이는 바와 같이 임직원의 온라인 활동에 대한 검열 허가 관련하여 우리 公社가 참고할만한 유사 기관의 적절한 사례가 아직 없다는 점을 감안하여, 앞으로 공식 수립·전파될 **정부기관의 온라인 활동 관련 가이드라인을 참고하여 우리 公社 환경에 맞는 자체적인 가이드라인을 수립 후 전 임직원에게 공유해 줄 필요**가 있다.

【표3】 온라인 활동 검열허가 관련 타 기관 사례

구 분	현 황
◁군 공기업	온라인 활동과 관련하여 검열허가를 신청한 사례는 없으며, 별도의 가이드라인은 수립하지 않고 있는 상태임
♫♫♫♫처	내부적으로 검토 중이나 구체적인 조치계획은 없음
♫ ♫ 부	소속 ■■장의 검열허가 조건으로 유튜버 활동 중이며, 2019년 5월 중 「●● 유튜브 활동 가이드라인」을 마련할 예정임

5) **브이로그(vlog)** : 비디오(video)와 블로그(blog)를 합성한 ‘비디오 블로그’를 말하며, 블로그에서 일기를 쓰듯 일반인이 소소한 생활상을 동영상으로 제작해 유튜브와 같은 동영상 사이트에 올려 타인과 공유하고 소통하는 채널이다. 과거에는 블로그가 인터넷 문화의 중심이었다면 이제 비디오 동영상이 가미된 브이로그가 대세로 떠오르고 있다(출처 : Daum 백과사전).

6) **유튜브(YouTube)**에서는 최근 12개월간 채널시청 4천 시간 이상, 구독자 수 1천명 이상 등 일정 조건을 충족하는 유튜버에게 ‘**유튜브 파트너 프로그램(YPP)**’ 가입자격을 부여하고 있으며, YouTube의 심사를 거쳐 YPP의 회원으로 승인되면 **광고 수익, 채널 멤버십, 상품 라이브러리, Super Chat, YouTube Premium 수익** 등을 통해 수익을 창출할 수 있음(출처 : YouTube 고객센터).

관계부서 의견

관계부서(◇◇◇◇처)는 겸업허가 신청 및 승인 검토에 대한 사내 지침 또는 가이드라인을 수립하고, 전사 공유를 통해 겸업에 대한 직원들의 판단 기준을 제공할 예정이나, 유튜버 등 임직원 온라인 활동에 대한 겸업허가에 대해서는 향후 정부에서 가이드라인 배포 시 세부적으로 보완할 예정임

관련 직원은, 온라인 활동과 관련한 회사 지침 또는 기준이 만들어질 경우 소속 직원으로서 회사방침을 준수할 것이며, 내부지침 검토 시 ㉠의 유튜버 활동이 규제 대상이 아니라고 판단하는 ㉡부의 사례를 참고하여 검토해 줄 것을 요청하였고, 아울러 회사의 관련 지침 및 가이드라인 수립을 검토할 때 이번 조사 대상인 유튜버 사례와 유사하게 수익 창출이 가능한 블로거, 카풀, 인스타그램 등에 대해서도 병행하여 검토해 줄 것을 요청함

조치할 사항

(행정상 처분_개선) 사장(◇◇◇◇처장)은 임직원이 본연의 직무에 충실하게 하되 합리적인 겸업허가 검토업무를 객관적·효율적으로 처리하기 위하여, ① 「인사규정」 제43조에 따른 ‘영리업무 및 겸업허가’ 세부 기준을 수립하고 전사 공유함은 물론, 겸업허가 없이 대가성 출강 등을 반복하는 직원에 대해 겸업허가 여부를 재검토한 후 조치하시기 바랍니다. 아울러, ② 임직원의 주기적인 온라인 활동과 관련하여, 공직자로서 책무를 이행하도록 함은 물론 해당 임직원의 표현의 자유 및 사생활의 자유를 보장할 수 있도록 온라인 활동 가이드라인을 수립(향후 정부기관 가이드라인 수립 시 참조)하고 임직원에게 전파하시기 바랍니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략